DIENSTVERTRAG

zwischen

Alois Hinterhuber
Musterstraße 27
21578 Musterstadt

- kurz Mitarbeiter genannt -

und

ADP Employer Services GmbH
Frankfurter Strasse 227
63263 Neu-Isenburg

- kurz ADP genannt -

§ 1 Vertragsbeginn / Aufgabenbereich

1. Der Mitarbeiter wird von der ADP mit Wirkung vom 01.01.1986 als

Sachbearbeiter

in der Abteilung Datenverarbeitung eingestellt. Dienstsitz ist Musterstadt.

2. ADP kann entsprechend der Eignung des Mitarbeiters bzw. den geschäftlichen Erfordernissen im zumutbaren Rahmen jederzeit eine Änderung des zugewiesenen Tätigkeitsbereiches vornehmen. Zulässig sind hierbei Änderungen, durch die die Bezüge des Mitarbeiters nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

3. In dringenden Fällen ist aus betrieblichen Gründen eine zeitweilige Versetzung des Mitarbeiters möglich. Außerdem kann die ADP dem Mitarbeiter im Falle der Kündigung mit sofortiger Wirkung einen anderen Aufgabenbereich zuweisen oder ihn bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses widerruflich von jeglicher Arbeitsleistung freistellen.

4. Soweit für die ordnungsgemäße Durchführung der übertragenen Aufgaben der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis erforderlich ist, ist die ADP im Falle des Verlustes der Fahrerlaubnis des Mitarbeiters berechtigt, dem Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung für die Dauer des Verlustes einen anderen Aufgabenbereich zuzuweisen. Das Recht der Kündigung des Dienstverhältnisses bleibt hiervon unberührt.

§ 2 Vertragsdauer

1. Für neu eingestellte Mitarbeiter gelten die ersten 6 Monate als Probezeit. Während dieses Zeitraums beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats.

2. Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Für beide Seiten gilt nach der Probezeit eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum, sofern bei Arbeitgeberkündigungen keine längere Kündigungsfrist gemäß der jeweils gültigen Gesamtbetriebsvereinbarung anzuwenden ist. Eine Kündigung vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ist für beide Seiten ausgeschlossen.

3. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und soll, wenn sie vom Mitarbeiter ausgeht, an den Personalbereich oder die Geschäftsleitung gerichtet werden.

4. Das Dienstverhältnis endet ohne Kündigung am letzten Tag des Monats, an dem der Mitarbeiter das gesetzliche Rentenalter erreicht hat.
   Das Arbeitsverhältnis endet auch bereits zu dem Zeitpunkt, zu dem der Mitarbeiter das vorgezogene Altersruhegeld in Anspruch nimmt oder eine volle unbefristete 100% Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bezieht.

§ 3 Arbeitszeit

Die Dauer und Verteilung der Arbeitszeit ist in der jeweils gültigen Betriebsvereinbarung geregelt.

§ 4 Bezüge

1. Der Mitarbeiter erhält ein monatliches Grundgehalt von brutto

   3.900,-- Euro.

   Der Mitarbeiter erhält 12 Gehälter.

2. Die Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstreisen richtet sich nach der jeweils gültigen Reisekostenordnung.

3. Die Annahme sonstiger Vergütungen jeglicher Art, die dem Mitarbeiter von dritten Unternehmen oder Personen in Verbindung mit seiner Tätigkeit für ADP angeboten werden, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Geschäfts- und Personalleitung der ADP zulässig.

§ 5 Urlaub

Der Mitarbeiter erhält Erholungsurlaub gemäß den Bestimmungen der jeweils gültigen Betriebsvereinbarung, derzeit 30 Arbeitstage pro Kalenderjahr.

§ 6 Nebentätigkeit / Geheimhaltung / Verpflichtung auf das Datengeheimnis

1. Jede entgeltliche Nebentätigkeit bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Geschäfts- oder Personalleitung. Das gleiche gilt für die Beteiligung an einem Wirtschaftsunternehmen (ausgenommen reine Kapitalbeteiligung) sowie für die Mitwirkung in Aufsichtsorganen anderer Gesellschaften.

2. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie betriebswirtschaftliche Angelegenheiten vertraulicher Natur geheimzuhalten und ausschließlich für betriebliche Zwecke zu verwerten. Diese Verpflichtung gilt auch gegenüber Firmenangehörigen und besteht nach Beendigung des Dienstverhältnisses fort. Sie erstreckt sich ferner auf alle Geschäftsvorgänge der übrigen zur ADP gehörenden Firmen sowie auf alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von Kunden, Interessenten und Lieferanten.

3. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, das Datengeheimnis nach Maßgabe des § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einzuhalten. Es ist ihm untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. Verstöße dagegen sind u.a. nach § 43 BDSG strafbar.

§ 7 Rückgabe von Firmeneigentum

ADP kann von dem Mitarbeiter jederzeit - auch während des Bestehens des Dienstverhältnisses - die Herausgabe sämtlicher Geschäftsunterlagen (einschließlich der eigenen dienstlichen Aufzeichnungen) sowie aller sonstigen firmeneigenen Gegenstände verlangen. Im Falle des Ausscheidens hat der Mitarbeiter diese Unterlagen und sämtliches Firmeneigentum unaufgefordert zurückzugeben. Ein Rückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.

§ 8 Vertragsbruch

Im Falle der schuldhaften Nichtaufnahme der Tätigkeit oder eines groben Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 2, Ziffer 2 Satz 3 und § 4, Ziffer 4, § 6 und § 7 verpflichtet sich der Mitarbeiter - vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche - zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe eines monatlichen Grundgehalts lt. § 4.1, zuzüglich eventueller anteiliger variabler Gehaltsbestandteile.

§ 9 Sonstiges

1. Jede Änderung, Ergänzung oder die Aufhebung dieses Vertrages bedarf der Schriftform. Mündliche Nebenabreden - auch solche vor Vertragsabschluß - bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder ungültig werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung in dem Sinne umzudeuten oder zu ergänzen, daß der für beide Seiten damit beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird.

Stuttgart, den 15.12.1985

Vorgesetzter

Mit den vorstehenden vertraglichen Abmachungen erkläre ich mich einverstanden.

Datum

.....
Alois Hinterhuber